

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2013/1852

Acusados: Alcides da Costa Maués
Antonio Romualdo Sarges de Macedo
Elaine Nair Souza de Souza
José Severino Filho
Maria Ancila Severino de Freitas

Ementa: Redução do capital social da companhia sem observância dos procedimentos previstos em lei – aprovação da redução do capital social da companhia em benefício particular do acionista controlador (exercício abusivo do poder de controle). Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, combinado com o inciso I do §1º do mesmo artigo, por unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar as duas solicitações de arquivamento do processo e, no mérito:

1. Aplicar ao acusado **José Severino Filho, na qualidade de acionista controlador da Madenorte, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00**, pela aprovação da redução do capital social da Madenorte, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76;
2. Aplicar ao acusado **José Severino Filho, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00**, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04.07 e 30.05.07 a redução do capital social da Companhia, configurando infração ao disposto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
3. Aplicar à acusada **Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, a pena de multa pecuniária de R\$200.000,00**, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04.07 e 30.05.07 a redução do capital social da companhia, configurando infração ao art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
4. Aplicar ao acusado **Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, a pena de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00**, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social da companhia, em infração ao disposto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
5. Aplicar ao acusado **Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da**

Madenorte, a pena de multa pecuniária de R\$200.000,00, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social da companhia, em infração ao disposto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76; e

6. Aplicar à acusada **Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, a penalidade de multa pecuniária de R\$ 200.000,00**, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social da companhia, em infração ao disposto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus respectivos representantes.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/1852

Acusados: Alcides da Costa Maués
Antônio Romualdo Sarges de Macedo
Elaine Nair Souza de Souza
José Severino Filho
Maria Ancila Severino de Freitas

Assunto: Realização de redução de capital social sem observar o procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76. Aprovação da redução de capital social em benefício particular do acionista controlador, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:

1. Trata-se de Termo de Acusação ("Acusação") elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") em face de José Severino Filho, acionista controlador e presidente do Conselho de Administração da Madenorte S.A. Laminados e Compensados ("Madenorte" ou "Companhia"), e de Maria Ancila Severino de Freitas, Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo, Elaine Nair Souza de Souza, membros do Conselho de Administração da Companhia (denominados em conjunto de "Acusados"), por realizar redução de capital social da Companhia sem observância dos procedimentos contidos no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76 ("LSA").

II - Dos Fatos:

2. Em 30.04.07, os acionistas da Madenorte¹ aprovaram, por meio de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E"), o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e a destinação do Resultado do Exercício. Ato contínuo, deliberaram e aprovaram a redução da participação do presidente do Conselho de Administração e acionista controlador José Severino Filho no capital social da Companhia, conforme consta da Ata transcrita a seguir:

O presidente do Conselho de Administração submeteu à consideração dos acionistas presentes a redução de sua participação no Capital Social, em R\$ 7.200.00,00 (sete milhões e duzentos mil reais), sendo R\$ 3.391.000,00 (três milhões e noventa e um mil reais) em ações ordinárias e R\$ 3.809.000,00 (três milhões, oitocentos e nove mil reais), em ações preferenciais 'B,' devendo ser reembolsado, quando da formação do recurso na empresa, no exercício de 2007. Após debate, os acionistas presentes, aprovaram por unanimidade.

3. Em 30.05.07, os acionistas ratificaram a assembleia ocorrida em 30.04.07, em razão "do não comparecimento da totalidade dos acionistas, resultando em incompatibilidade na data da publicação do relatório da diretoria, das demonstrações contábeis e parecer da auditoria independente no diário oficial e Jornal Amazônia, edição de 27 de abril de 2007".

4. Em 29.05.09, J.C.S. ("Reclamante"), acionista da Madenorte, noticiou a esta CVM a existência de ação anulatória de AGO/E cumulada com obrigação de fazer ajuizada por ela em face da Companhia, por entender que as decisões tomadas na AGO/E de 30.04.07 padeciam de vícios graves e insanáveis. Os principais argumentos trazidos pela Reclamante estão a seguir descritos:

a) A convocação dos acionistas não seguiu o que prevê o *caput* do art. 124 da LSA², visto que os acionistas teriam sido convocados por meio de correspondência e não por meio de anúncio publicado, como determina a legislação aplicável. Naquela deliberação estavam presentes José Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas, acionistas controladores detentores de 99,75% do capital votante, e ausentes todos os demais acionistas – minoritários e os detentores de ações preferenciais Classe A ("PNA") e C ("PNC"), bem como sessenta por cento (60%) dos acionistas de ações preferenciais Classe B ("PNB"). Como não houve a presença de todos os acionistas (§4º do art. 124³, não se pode admitir a regularidade da assembleia com tal vício de convocação, sendo nulas todas as deliberações tomadas naquela oportunidade. Ademais, a Assembleia Geral Extraordinária

("AGE") realizada em 30.05.07, rerratificando a anterior, não teria o condão de sanar o referido vício, pois também não houve publicação da convocação por três vezes, tampouco contou com a presença de todos os acionistas.

b) O assunto referente à redução do capital social, com reembolso exclusivo a um único acionista, não constou da ordem do dia, o que infringiu o *caput* do artigo 124 da Lei nº 6.404/76⁴ e o art. 1º da Instrução CVM nº 341/00⁵.

c) A redução do capital social da Madenorte não teve por fundamento as causas autorizadoras previstas no art. 173 da LSA⁶. A forma como foi deliberado o reembolso – "*quando da formação do recurso na empresa, no exercício de 2007*", não permite concluir que havia capital excessivo a ser reduzido. Também não há menção sobre debates ou documentos revelando a existência de perdas, pelo contrário, as demonstrações financeiras da Companhia informam a existência de lucro acumulado de R\$145,6 mil, em 31.12.06.

d) Além disso, a referida redução ocorreu sem prévia aprovação da maioria dos debenturistas reunidos em assembleia especial, o que deveria ter ocorrido em razão de a Companhia ter debêntures em circulação no mercado, não se observando o disposto no art. 174, §3º, da Lei nº 6.404/76⁷.

e) A deliberação alterando o capital social da Madenorte por meio da redução da participação do acionista majoritário, com reembolso exclusivo a ele, infringiu o §4º do artigo 44 da LSA⁸, que determina a necessidade de sorteio quando o resgate ou amortização não alcançarem a totalidade das ações de uma mesma classe. Ademais, não há qualquer indicação sobre a forma em que se operaria a redução da participação do acionista no Capital Social da Madenorte, que ocorreu por meio do cancelamento de ações, como se deduz da Ata da AGO/E de 10.04.08.

f) Não bastassem todas as irregularidades já referidas, na AGO/E de 30.04.07, José Severino Filho, acionista controlador da Madenorte, aprovou suas contas como administrador e a redução de sua participação na Companhia, cometendo exercício abusivo do poder de voto e de controle, nos termos do art. 115 da Lei nº 6.404/76⁹.

5. Instada pela SEP¹⁰ em 10.06.09 a manifestar-se a respeito do teor da Reclamação (fls. 81 e 82), a Madenorte informou que os argumentos expostos na referida reclamação estavam sob discussão no âmbito do processo judicial nº 20091045946-8, na 3º Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Pará, e foram objeto de contestação nos termos a seguir resumidos:

a) A assembleia em questão foi suplantada por outra, na qual se rerratificou a redução de capital, realizada em 30.05.07 e regularmente convocada. Não há qualquer pedido de declaração de nulidade ou anulação da AGE de 30.05.07. A Ata de 30.05.07 não é objeto de controvérsia, não está *sub judice* e produz todos os seus efeitos, independentemente do desfecho do processo judicial, já que a sentença que vier a ser dada não pode alcançá-la.

b) A AGO/E realizada em 30.04.07 foi convocada através de correspondência dirigida aos acionistas porque a Companhia contava com o comparecimento de todos, ainda que por meio de seus procuradores, o que supriria a formalidade referente à convocação mediante anúncio. Mas isto não ocorreu. Com vistas a evitar futuros questionamentos, foi convocada a AGE ratificadora de 30.05.07, por meio de publicação no Diário Oficial e no Jornal Amazônia nos dias 21, 22 e 23.05.07, não restando infração ao art. 124 da LSA.

c) A ausência de referência à redução do capital social entre os itens da ordem do dia constitui vício plenamente sanável, não importando em nulidade da assembleia, mas tão somente a anulabilidade da deliberação. Sanado tal vício, não se pode falar em anulação do ato societário. Ademais, nenhum dos aspectos meramente formais possui relevância, pois a Junta Comercial do Estado do Pará registrou, sem qualquer oposição, as atas das assembleias.

d) A redução do capital social da Madenorte deveu-se à desnecessidade da manutenção de todo capital da Companhia diante dos seguidos indeferimentos dos planos de manejo submetidos ao poder público e aos obstáculos por este impostos para sua aprovação final (fls. 206 e 207). Como o cumprimento do objeto social da Madenorte depende da aprovação dos planos de manejo que viabilizam a extração da madeira e os processos de aprovação dos projetos de manejo florestal, com o passar dos anos, foram se tornando cada vez mais rigorosos e demorados, as atividades da Companhia foram diminuindo. Essa situação gerou significativa ociosidade nas atividades e operações da Madenorte, e a administração verificou que o capital social da Madenorte era excessivo e desnecessário, surgindo a decisão de submeter aos acionistas a proposta de redução. Não há qualquer irregularidade na decisão de se reduzir o capital social por julgá-lo excessivo.

e) A Companhia emitiu somente debêntures com garantia flutuante, todas em favor do Fundo de Investimento da Amazônia ("FINAM" ou "Fundo"), cujos bens garantidores estão relacionados na escritura de emissão de debêntures¹¹, sendo, portanto, títulos distintos dos quirografários, não se podendo falar na aplicação do art. 174, *caput* e §1º, da LSA¹². Admitindo-se, apenas para fins de argumentação, que o crédito do FINAM se sujeitasse aos termos do parágrafo primeiro, caberia somente a ele, na qualidade de único debenturista, abrir uma assembleia especial para dizer se estaria ou não de acordo com a redução do capital. Além disso, ciente da deliberação que decidiu pela redução do capital social da Madenorte, devido à publicação da Ata da AGO/E, o FINAM a ela não se opôs.

f) Sustentou a Reclamante que, em se tratando de operação de resgate de ações, deveria ter havido uma assembleia especial entre os acionistas das classes atingidas pela redução para deliberar essa matéria específica. A redução de capital atingiu as ações ordinárias e as ações PNB. Ou seja, com a redução do capital foram canceladas 1.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB. Os acionistas José Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas, que aprovaram tal medida, detinham 99,75% das ações ordinárias e 50% das ações PNB, portanto, mais da metade das ações ordinárias atingidas pela redução e, no mínimo, a metade das ações PNB, igualmente atingidas pela redução, conforme exigido pelo §6º do art. 44 da Lei nº 6.404/76.

g) Os questionamentos sobre o valor do resgate também se revelam totalmente despropositados, pois o critério para a fixação do valor do resgate de cada ação ordinária ou PNB canceladas em virtude da redução de capital foi o valor do patrimônio líquido por ação da sociedade, que é o critério normalmente utilizado em processos de redução de capital de sociedade da natureza da Madenorte. Além disso, inexistente qualquer comprovação, ou sequer indício de prova, de supostas perdas e danos à Companhia decorrentes da redução do capital.

h) A redução do capital social da Madenorte foi apenas um efeito natural da retração dos negócios da sociedade, pelos motivos já descritos, não se podendo falar em abuso de José Severino Filho. Não há qualquer comprovação, ou sequer indício de prova, de supostas perdas e danos à Madenorte decorrentes da redução do capital.

i) Por último, eventual vício quanto à aprovação de contas dos administradores poderá ser sanado a qualquer tempo. É certo dizer que o suprimento de eventuais vícios assembleares não enseja a nulidade do ato, sobretudo porque podem ser sanados, e mesmo que não o sejam, não tem o condão de contaminar o ato societário como um todo.

6. Em 24.06.09, o Banco da Amazônia S/A encaminhou correspondência a esta Autarquia alertando sobre a irregular redução do capital social feita pela Madenorte. No entendimento da referida instituição financeira, a aprovação da redução do capital social sem o seu conhecimento, bem como sem lhe ter sido oferecido correspondente reembolso, afrontou à legislação societária vigente e causou prejuízo ao FINAM, uma vez que este era detentor de ações PNB afetadas pela operação.

7. Em 28.04.10, os acionistas da Madenorte reuniram-se em AGO/E para deliberar, dentre outros assuntos, a ratificação das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07. O teor da decisão está a seguir transcrito:

Os acionistas ratificaram as deliberações tomadas nas assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas em 30 de abril de 2007 e na assembleia geral extraordinária realizada em 30 de maio de 2007, e esclareceram que a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$7.200.000,00, foi realizada em função de o mesmo ter sido considerado excessivo, com o decorrente cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B, todas nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia. O cancelamento das ações em consequência da redução do capital social foi suportado exclusivamente pelo acionista José Severino Filho.

Os acionistas esclareceram, ainda, que em contrapartida à redução do capital mencionada acima e ao consequente cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B de sua titularidade, o Sr. José Severino Filho recebeu o montante de R\$7.200.000,00, correspondente ao valor patrimonial das ações canceladas, sendo R\$1,18 por ação ordinária e R\$1,22 por ação preferencial.

8. Em 04.10.12, a SEP¹³ inquiriu Maria Ancila Severino de Freitas e Jose Severino Filho, na qualidade de membros do Conselho de Administração, e o último também na qualidade de acionista controlador da Madenorte, a esclarecerem os motivos para (i) a não realização de sorteio a que se refere o art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76, (ii) a não

convocação de assembleia especial, nos termos do §6º do referido artigo¹⁴, (iii) a falta de menção do assunto referente à redução do capital social na carta de convocação aos acionistas e a não publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124 da Lei nº 6404/76, e (v) a manifestação do controlador sobre a decisão de reduzir o capital da Companhia.

9. Jose Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas apresentaram resposta de idêntico teor, na qual afirmaram resumidamente que:

a) O procedimento e as formalidades legais relacionadas ao processo de redução de capital, decidido nas Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07, foram aperfeiçoados por meio da AGO/E de 28.04.10, ocasião em que Jose Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas não eram administradores da Madenorte. Nesta deliberação foram sanadas eventuais deficiências formais e atendido o disposto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76.

b) A realização da assembleia especial a que se refere o §6º do art. 44 da Lei 6.404/76 não era obrigatória, uma vez que os acionistas que aprovaram a redução de capital possuíam, pelo menos, a quantidade mínima de ações que, nos termos da lei, seria necessária para, mesmo nessa assembleia especial, aprovar dita redução de capital, razão pela qual não vislumbramos ilegalidades neste procedimento.

10. Em 07.11.12, diante da existência de nova deliberação relacionada à redução do capital e de outros administradores envolvidos, a SEP¹⁵ requisitou da Madenorte informações sobre a composição da Administração à época das respectivas deliberações. A Companhia encaminhou resposta em 16.11.12, cujo teor está resumido a seguir:

Tabela 1

Evento	Diretoria	Conselho de Administração
AGO/E 30.04.2007 30.05.2007	José Severino Filho Alcides da Costa Maués	José Severino Filho Maria Ancila Severino de Freitas
AGO/E 28.04.2010	Alcides da Costa Maués Manoel Raimundo Machado	Alcides da Costa Maués Antônio Romualdo Sarges de Macedo Elaine Nadir Souza de Souza

11. Em 29.11.12, a SEP¹⁶ solicitou aos membros do Conselho de Administração, à época da realização da AGO/E de 28.04.10, esclarecimentos sobre a operação de resgate de ações, considerando o disposto no art. 44 da LSA.

12. Em 20.12.12 e 29.01.13, Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo encaminharam, respectivamente, respostas de conteúdos semelhantes, nas quais afirmaram que sempre agiram no interesse da Madenorte no período em que foram administradores e, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28.04.10, seguiram todas as formalidades legais com intuito de sanar o processo de redução do capital social realizado em 2007.

III – Da Acusação:

13. Em 18.03.13, a SEP elaborou Termo de Acusação, concluindo que a redução do capital social da Madenorte realizada por meio do cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB detidas por José Severino Filho, com posterior pagamento a ele de R\$7.200.000,00, ocorreu em desacordo com a legislação societária aplicável às circunstâncias.

14. Entende a Acusação que, apesar de o art. 173 da Lei nº 6.404/76 autorizar a Assembleia a deliberar redução do capital social quando julgá-lo excessivo, o fato de a Companhia ter efetuado o pagamento para retirar as ações definitivamente de circulação caracterizou tal medida societária como resgate de ações, aplicando-se na espécie o art. 44 da LSA.

15. Acrescenta que, como o resgate de ações não abrangeu a totalidade das classes atingidas, os demais detentores de ações ordinárias e PNB de emissão da Companhia foram privados da possibilidade de participar do sorteio determinado pelo art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76¹⁷, o que acabou por beneficiar exclusivamente o acionista controlador José Severino Filho.

16. A Acusação respalda sua convicção sobre a necessidade da realização de sorteio no voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, elaborado no âmbito do Processo CVM nº RJ2002/3430¹⁸, que tratou de consulta sobre resgate de ações:

[deve haver sorteio para] evitar que se faça o resgate de forma dirigida, tanto para evitar o desvio de recursos da sociedade a determinado sócio quanto para impedir que se use o resgate para expulsar determinados sócios da companhia.

17. Prossegue a Acusação asseverando que não houve convocação de Assembleia Especial para deliberar o resgate de ações, conforme determinação expressa do art. 44, §6º, da Lei nº 6.404/76¹⁹.

18. A Madenorte aduz, em contrapartida, que a proposta de redução do capital social foi aprovada pela quantidade de votos necessária, ou seja, por pelo menos metade das ações atingidas pela operação. Por isso, no entender da Companhia, a realização de uma Assembleia Especial representaria uma mera formalidade, visto que o resultado deste conclave seria a aprovação da operação por pelo menos metade das ações.

19. Tal argumento, contudo, não foi aproveitado, pois, segundo a Acusação, uma Assembleia Especial permitira que fosse dado aos demais acionistas o direito de manifestar-se contrariamente à matéria, o que não ocorreu em razão do descumprimento do art. 44, §6º, da LSA.

20. Por tais razões, o Termo de Acusação responsabiliza os membros do Conselho de Administração da Madenorte pelo descumprimento do art. 44, *caput*, §4º e §6º, c/c o art. 142, IV, da LSA, uma vez que eles convocaram as Assembleias Gerais de 30.04, 30.05.07 e 28.04.10 sem prever o procedimento de sorteio e sem convocar Assembleia Especial.

21. No tocante à ausência de menção à redução do capital no edital de convocação e ao não cumprimento dos prazos de publicação da AGO/E de 30.04.07, supostos vícios mencionados pela Reclamação, a Acusação considerou que *"aparentemente, os editais foram publicados nos prazos de antecedência determinados*

pelo art. 124 da LSA e que deles constavam a ordem do dia do conclave, não parece haver justa causa para atuação sancionadora com relação aos vícios de convocação da AGO/E de 30.04.2007", aproveitando as alegações da Companhia.

22. A Acusação entende que, mesmo superados, em tese, os vícios mencionados no parágrafo 21, persistiu a necessidade de convocar uma Assembleia Especial, nos termos do art. 44, §6º, da Lei nº 6.404/76.

23. A acusação, por fim, conclui que o acionista controlador José Severino Filho aprovou o resgate de ações em benefício próprio e sem observância das disposições contidas no art. 44, §§4º e 6º, da Lei nº 6.404/76, razão pela qual ele teria infringido o art. 116, parágrafo único, da LSA²⁰.

III – Das Responsabilidades:

24. Diante do exposto, a acusação conclui pelas seguintes responsabilizações:

I. José Severino Filho:

i. na qualidade de Acionista Controlador da Madenorte, pelo descumprimento do art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, por ter aprovado o resgate de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em benefício próprio e sem observância do disposto no art. 44, §§4º e 6º, da Lei nº 6.404/76.

ii. na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, *caput*, e §4º, da Lei nº 6.404/76, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 resgate de ações ordinárias e PNB que subtraiu o direito de participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6º, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da Companhia.

II. Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, *caput*, e §4º, da Lei nº 6.404/76, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 resgate de ações ordinárias e PNB que subtraiu o direito de participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6º, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da Companhia.

- III. Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:
- a) pelo descumprimento do art. 44, *caput*, e §4º, da Lei nº 6.404/76, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar a operação de resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, que subtraiu o direito de participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas classes.
 - b) pelo descumprimento do art. 44, §6º, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da Companhia, à época da AGO/E ratificadora de 28.04.10.
- IV. Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:
- a) pelo descumprimento do art. 44, *caput*, e §4º, da Lei nº 6.404/76, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar a operação de resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, que subtraiu o direito de participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas classes.
 - b) pelo descumprimento do art. 44, §6º, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da Companhia, à época da AGO/E ratificadora de 28.04.10.
- V. Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:
- a) pelo descumprimento do art. 44, *caput*, e §4º, da Lei nº 6.404/76, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar a operação de resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, que subtraiu o direito de participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas classes.
 - b) pelo descumprimento do art. 44, §6º, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da Companhia, à época da AGO/E ratificadora de 28.04.10.

IV – Da Manifestação da PFE:

25. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE²¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/08.

V – Das Defesas:

26. A Acusada Elaine Nair Souza de Souza, regularmente intimada em mão própria, não apresentou defesa (fls. 562 a 564).

27. Regularmente intimados, os Acusados José Severino Filho, Maria Ancila Severino de Freitas, Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo apresentaram tempestivamente suas correspondentes defesas, cujos conteúdos apresentam grande semelhança, razão pela qual elas serão abordadas como única no que são semelhantes e distintas naquilo que as diferenciam, conforme a seguir (fls. 497 a 562).

28. Preliminarmente, os Acusados requerem seja declarado nulo o presente Processo Administrativo Sancionador, uma vez que matéria aqui tratada está sendo objeto de discussão junto ao Poder Judiciário, cuja decisão, no entender deles, deverá prevalecer na solução da controvérsia.

29. No mérito, alegam que a operação que se sucedeu nas Assembleias Gerais da Madenorte não se configurou como resgate de ações previsto pelo art. 44 da LSA, mas de redução de capital social estabelecido pelo art. 173 da referida lei.

30. Fundamentam sua tese nas lições de Fran Martins, ao dizer que o resgate de ações é operação que tem por fim retirar ações de circulação, diminuindo, desse modo, o número de acionistas. Citam também a opinião do professor Alfredo Lamy Filho a respeito do tema:

“o resgate de ações só pode operar-se quando existem fundos disponíveis, isto é, lucros ou reservas. Com esta prescrição, a lei excluiu o resgate mediante utilização da conta de capital – o que só poderia ocorrer mediante a operação de redução de capital (artigos 173/74 da Lei nº 6404/76)”.

31. Acrescentam que o resgate de ações requer a utilização de lucros ou reservas no pagamento aos acionistas que tiveram suas ações resgatadas, o que não foi o caso da Madenorte, que realizou redução voluntária do capital social por tê-lo considerado excessivo, conforme previsto no art. 173 da LSA.

32. Refutam, assim, a tese acusatória por entender que ela se alicerçou em supostas irregularidades incorridas pelos Acusados em eventual processo de resgate de ações, que jamais existiu, razão pela qual eles não poderiam ter suas condutas tipificadas com base no art. 44, *caput*, §§ 4º e 6º, da LSA.

33. Entendem também inaplicável o art. 142, IV, da LSA, porque a própria Acusação teria reconhecido a regularidade e legalidade das convocações das Assembleias Gerais da Madenorte, conforme se extrai do Termo de Acusação: “*não parece haver justa causa para atuação sancionadora com relação aos vícios de convocação da AGO/E de 30.042007*”.

34. Com relação à necessidade de convocação de Assembleia Especial, nos termos do art. 44, §6º, da LSA, os Acusados reafirmam que não houve, na espécie,

resgate de ações, mas redução de capital social regulado pelo art. 173 da LSA, não se podendo falar em responsabilização pela não convocação de uma Assembleia cuja realização não era legalmente exigida.

35. José Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas destacam que, caso se quisesse, apenas para fins de argumentação, exigir uma Assembleia Especial dos preferencialistas detentores de ações PNB, eles eram titulares de 50% desta classe e aprovariam a operação, já que poderiam comparecer e votar na suposta Assembleia Especial²². Portanto, totalmente desnecessária seria a hipotética convocação de uma Assembleia Especial dos titulares das ações PNB atingidas se os acionistas presentes possuíam a quantidade mínima de ações, que, nos termos da lei, seria necessária para aprovar, mesmo nesta Assembleia Especial, a matéria.

36. Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo acrescentam que os atos praticados pelo Conselho de Administração anteriores à data da eleição deles (16.10.09), não lhes podem ser imputados. Neste sentido, aduzem que apenas propuseram que a operação de redução de capital social fosse ratificada em Assembleia Geral, não tendo responsabilidade pela aprovação da operação. Entendem, assim, que agiram dentro de suas atribuições como conselheiros, não tendo influência na decisão que foi tomada na Assembleia Geral da Companhia.

37. No tocante à alegada infração ao parágrafo único do art. 116 da LSA, José Severino Filho alega que, apesar das dificuldades de tomadas de decisões em momentos delicados para as sociedades empresárias, como a redução do capital social da Madenorte, cuja cifra não se coadunava com as atividades e as tentativas da Companhia em cumprir seu objeto social, a decisão final em qualquer assunto há de caber ao titular do poder político²³.

V – Da Transação Extrajudicial:

38. Em 24.10.14, os Acusados José Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas comunicaram, por meio de petição aos autos, a celebração de instrumento de transação extrajudicial entre a Reclamante, a Madenorte e José Severino Filho que teria por finalidade extinguir, com fulcro no art. 269, III, do Código de Processo Civil, o Processo Judicial que trata da mesma matéria do presente procedimento administrativo, razão pela qual requerem seu arquivamento.

VI – Da Redefinição Jurídica dos Fatos

39. Em 03.03.2015, o Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, submeteu ao Colegiado, com fundamento nos artigos 25 e 26 da Deliberação CVM nº 538/08, proposta de redefinição jurídica dos fatos apurados no presente processo administrativo sancionador.

40. De acordo com o despacho proferido pelo Diretor, a SEP equivocou-se ao classificar a operação societária da Madenorte como resgate de ações e não como redução de capital social, como foi descrito na própria ata da decisão tomada no âmbito da AGO/E de 28.04.10. O Diretor ratifica seu entendimento no fato de os próprios Acusados terem afirmado tratar-se de redução de capital social, conforme estabelecido no art. 173 da LSA.

41. Assim, propôs aplicarem-se às condutas descritas no Termo de Acusação as prescrições contidas no art. 174, *caput*, da LSA, conforme a seguir sugerido:

a) José Severino Filho:

i. na qualidade de Acionista Controlador da Madenorte, pelo descumprimento do art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, por ter aprovado redução do capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em benefício próprio e em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

ii. na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

b) Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

c) Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar redução de capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

d) Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar redução de capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

e) Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar redução de capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

42. A proposta foi aprovada por unanimidade na Reunião do Colegiado ocorrida também em 03.03.15.

43. Os Acusados, então, apresentaram aditamentos às suas defesas, cujos argumentos, em conjunto com aqueles trazidos nas primeiras versões de suas defesas que ainda forem pertinentes, serão descritos a seguir.

VII – Dos Aditamentos às Defesas

44. Os Acusados Elaine Nair Souza de Souza e Alcides da Costa Maués, regularmente intimados em mão própria, não apresentaram aditamento às defesas (fls. 596 a 597).

45. Os Acusados José Severino Filho, Maria Ancila Severino de Freitas e Antonio Romualdo Sarges de Macedo apresentaram aditamentos que guardam grande semelhança entre si e serão descritos em conjunto.

46. Nesses aditamentos, reiteram os fundamentos de suas correspondentes defesas e acrescentam que não houve qualquer oposição de acionistas ou de credores à mencionada redução de capital, salvo a acionista J.C.S que já celebrou acordo, motivo por que não há mais justificativas para prevalecer o PAS, que deve ser arquivado, ante sua superveniente perda de objeto.

47. Assim, alegam que todos os demais acionistas e credores aquiesceram com a redução e com a forma com a qual ela ocorreu, inclusive não ofereceram qualquer objeção, sendo tal fato um reconhecimento ao direito do sócio que recebeu os valores decorrentes da redução, que, como dito, não recebeu qualquer impugnação.

48. No que se refere à acusação de violação ao art. 116 da LSA, ratificam que a decisão pela redução do capital social não foi lesiva à Companhia, eis que o capital era excessivo, já que a empresa estava com acentuada redução nas suas atividades. Assim, essa opção decorreu de juízos políticos de conveniência e oportunidade que foram sopesados com muita justiça na época dos fatos acontecidos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ A Madenorte teve seu registro de companhia incentivada cancelado por esta CVM em 14.02.12, após ficar suspenso desde 08.04.10 (fls. 246 e 247).

² Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

³ §4º – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas.

⁴ Art. 124 – A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

⁵ O anúncio de convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica "assuntos gerais" haja matérias que dependam de deliberação assemblear.

⁶ Art. 173 – A assembleia geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.

⁷ §3º – Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assembleia especial.

⁸ §4º - O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio; (...)."

⁹ Art. 115 – O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para companhia ou para outros acionistas. §1º - O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

¹⁰ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/nº112/09.

¹¹ Escritura Particular de Emissão de Debêntures Flutuantes em Favor do FINAM.

¹² Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia geral que a tiver deliberado. § 1º Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital; decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. § 2º Findo o prazo, a ata da assembleia geral que houver deliberado à redução poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. § 3º Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assembleia especial.

¹³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nºs 1.497 e 1.498/12, de 04.10.12.

¹⁴ Art. 44 - §6º - Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

¹⁵ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 1.551/12.

¹⁶ Ofícios CVM/SEP/GEA-3/Nºs 1.676, 1.677 e 1.678/12.

¹⁷ Art. 44. O estatuto ou assembleia geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de procede-se à operação. (...) §4º - O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio (...).

¹⁸ Reunião do Colegiado realizada em 17.02.03.

¹⁹ §6º - Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

²⁰ Art. 116 – Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

²¹ MEMO nº 25/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 15.03.13.

²² Os Acusados valem-se, para justificar a possibilidade de o acionista controlador votar na dita Assembleia, do argumento de Nelson Eizirik: *"O acionista controlador e titular de ações objeto do resgate não está impedido de votar na assembleia especial de que trata o parágrafo 6º, pois essa norma não foi instituída em defesa dos minoritários"*.

²³ Neste particular, o Acusado transcreve lição de Fabio Konder Comparato: *"Não há dúvida que o poder de apreciação sobre a oportunidade e a conveniência do exercício da atividade empresarial, em cada situação conjuntural, cabe ao titular do controle, e só a ele. Trata-se de prerrogativa inerente ao seu direito de comandar, que não pode deixar de ser reconhecida, como salientamos, em homenagem a uma concepção anárquica, ou comunitária, das sociedades por ações."*

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/1852

Acusados: Alcides da Costa Maués
Antônio Romualdo Sarges de Macedo
Elaine Nair Souza de Souza
José Severino Filho
Maria Ancila Severino de Freitas

Assunto: Realização de redução de capital social sem observar o procedimento previsto no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76. Aprovação da redução de capital social em benefício particular do acionista controlador, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1. Trata-se de Termo de Acusação ("Acusação") elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") em face de José Severino Filho, acionista controlador e presidente do Conselho de Administração da Madenorte S.A. Laminados e Compensados ("Madenorte" ou "Companhia"), e de Maria Ancila Severino de Freitas, Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo, Elaine Nair Souza de Souza, membros do Conselho de Administração da Companhia (denominados em conjunto de "Acusados"), por realizar redução de capital social da Companhia sem observância dos procedimentos contidos no art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76 ("LSA").

I – DAS PRELIMINARES:

2. Em sede preliminar, os Acusados requereram o arquivamento deste Processo Administrativo Sancionador em dois momentos.

3. Na defesa, os Acusados alegaram que a matéria aqui tratada estava sendo objeto de discussão junto ao Poder Judiciário, cuja decisão deveria prevalecer na solução da controvérsia. Num segundo momento, peticionaram (fls. 568 a 574) requerendo novamente o arquivamento, agora em razão da celebração de transação extrajudicial realizada entre a Reclamante, a Madenorte e José Severino Filho. Entendem que, ao ser extinto o Processo Judicial que deu origem a este procedimento administrativo, não há mais o que se discutir na seara administrativa.

4. Noto que o fundamento utilizado pelos Acusados nos pedidos de arquivamento do presente PAS é o mesmo: uma suposta prevalência da instância judiciária sobre a administrativa.

5. Discordo de tal posicionamento, pois é de conhecimento geral que uma determinada conduta pode caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal ao mesmo tempo. Não há, neste caso, violação do princípio do *ne bis in idem*, que estabelece que ninguém poderá ser responsabilizado mais de uma vez pela prática de um determinado crime, pois as instâncias são independentes entre si, como já teve a oportunidade de se

manifestar a PFE-CVM, nos autos do Processo CVM nº RJ2002/2941¹, cujo excerto está a seguir transcrito:

Sabe-se que a responsabilidade se origina de uma conduta ilícita e se caracteriza pela natureza do campo jurídico em que se consuma. Assim, a responsabilidade pode ser penal, administrativa ou civil, sendo cada uma, em princípio, independente da outra. Ocorre que, em algumas ocasiões, o fato que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro tipo. Desta forma é possível que a mesma situação fática dê origem, concomitantemente, as responsabilidades civil, administrativa e penal, havendo, portanto, acumulação de sanções, uma vez que para cada tipo de responsabilidade é atribuída uma espécie diferente de sanção.

6. Por tal razão, afasto a preliminar suscitada pelos Acusados e passo a tratar do mérito das acusações formuladas pela SEP.

II – DO MÉRITO:

7. Como revelado no relatório, o que se discute neste processo é o procedimento utilizado pelos Acusados para efetuar a redução do capital social da Madenorte.

8. A exposição minuciosa dos fatos realizada pela Acusação demonstra que, desde a primeira deliberação havida em 30.04.07, a operação conduzida pela Companhia continha vícios considerados incontroversos, inclusive pelos próprios Acusados². Naquele momento, quando da realização da assembleia, os vícios dificultaram a correta compreensão do que os administradores pretendiam, suas razões e os correspondentes reflexos na Madenorte.

9. Cientes da decisão, os acionistas questionaram a regularidade do procedimento adotado e tomaram as medidas que julgaram adequadas às circunstâncias, com o ajuizamento de ação judicial requerendo a anulação daquela deliberação e a comunicação à CVM. Ao ser instada judicial e administrativamente, a Madenorte entendeu por bem descortinar, na Assembleia Geral de 28.04.10, os contornos da operação societária realizada em 2007, conforme revelado na Ata a seguir transcrita:

Os acionistas ratificaram as deliberações tomadas nas assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas em 30 de abril de 2007 e na assembleia geral extraordinária realizada em 30 de maio de 2007, e esclareceram que a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$7.200.000,00, foi realizada em função de o mesmo ter sido considerado excessivo, com o decorrente cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B, todas nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia. O cancelamento das ações em consequência da redução do capital social foi suportado exclusivamente pelo acionista José Severino Filho. Os acionistas esclareceram, ainda, que (...) o Sr. José Severino Filho recebeu o montante de R\$7.200.000,00, correspondente ao valor patrimonial das ações canceladas, sendo R\$1,18 por ação ordinária e R\$1,22 por ação preferencial.

10. Após a deliberação ratificadora, creio restarem poucas dúvidas acerca da vontade manifestada pela Madenorte em proceder à redução de seu capital social por considerá-lo excessivo para a realização de suas atividades empresárias.

11. Antes, porém, de analisar se a redução do capital social efetuada pela Madenorte ocorreu de acordo com os regramentos previstos pela LSA, julgo importante esclarecer alguns aspectos envolvendo o assunto.

12. Destaco, inicialmente, que o capital social é uma cifra indicativa das contribuições que os sócios fazem ou se obrigam a fazer, em pecúnia, bens ou direitos, para que a sociedade possa desempenhar seus objetivos sociais. O capital social não se confunde com o patrimônio social, que é o conjunto de bens e direitos que compõe o ativo da sociedade.

13. No início das atividades empresariais, o capital social e o patrimônio devem, em regra, coincidir, porém, com o desenvolvimento das atividades, eles vão se distanciando. Isso ocorre pela aquisição de novos bens, pela valorização dos bens existentes, ou, ao contrário, porque bens são perdidos e se desvalorizam pela ação do tempo, pela obsolescência ou por outros fatores³.

14. Existindo diferença entre o capital social e o patrimônio da companhia, a LSA prevê uma série de providências com o intuito de reparar tal desajuste. Nos casos em que o capital social supera o patrimônio efetivo, os administradores dispõem de duas medidas: recompor o patrimônio, adquirindo bens e direitos; ou reduzir o capital social. E, como visto, a Madenorte optou pela segunda hipótese: reduzir seu capital social.

15. O regramento aplicável à redução voluntária do capital social está circunscrito nos artigos 173 e 174, do Capítulo XIV, Seção II, da LSA, cujo conteúdo necessário para apreciar o presente caso está a seguir reproduzido:

Art. 173. A assembleia geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.

(...)

Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia geral que a tiver deliberado.

16. Da leitura do art. 173 é possível depreender que há duas hipóteses postas à disposição dos administradores para proporem a redução do capital social: quando houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se ele for considerado excessivo. Conforme decisões reiteradas da CVM⁴, este dispositivo não comporta alargamento de seu conteúdo, não admite interpretação extensiva, sendo certo que as duas hipóteses nele previstas são as únicas passíveis de justificar a adoção de tal medida.

17. As duas causas de redução de capital social suscitam razões, questões e procedimentos próprios, que não permitem ao intérprete do texto legal ter dúvida a respeito da modalidade a ser utilizada diante das circunstâncias do caso. Contudo, há em comum entre as causas o fato de que a redução do capital será inexoravelmente atingida ao final e que incidirá igualmente sobre todos os acionistas da companhia. No tocante a este último aspecto, cabe transcrever as lições do ilustre professor Modesto Carvalhosa⁵:

A redução deve ser feita pro rata, respeitando-se a igualdade dos acionistas. (...) a companhia não poderá fazer incidir somente sobre algumas ações e não sobre

outras. Trata-se de princípio básico também em nosso direito, em que a redução deve ser feita sobre todas as ações, sendo passível de nulidade, se não for observado o tratamento igualitário na espécie.

18. A primeira causa de redução de capital refere-se à redução por perda, que é realizada quando há prejuízos acumulados que diminuam o valor do patrimônio. Para reduzir os reflexos dos prejuízos nas informações financeiras, os administradores podem recomendar a compensação destes contra a conta de capital. Trata-se, assim, de medida saneadora, por se constituir mero ajuste contábil à situação real da companhia⁶, permitindo que os prejuízos sejam absorvidos no balanço patrimonial. Na redução por perda é intuitivo concluir que inexistirá devolução de valores aos acionistas.

19. A segunda causa admitida pela LSA é a redução por excesso de capital. Esta relaciona-se de perto com a função de produção do capital social, indicando que somente os ativos úteis sejam mantidos para o desenvolvimento das atividades empresariais da companhia, restituindo-se o excedente para os seus proprietários: os acionistas.

20. É importante destacar que o referido instituto tem origem no decreto-lei nº 2.627/40⁷, época em que não havia no país um mercado financeiro desenvolvido, o que poderia tornar inconveniente a manutenção de um capital elevado inativo, por representar uma carga financeira para a sociedade empresária. Todavia, as diversas possibilidades de alocação de recursos existentes atualmente no mercado financeiro e o alto custo de financiamento bancário têm reduzindo bastante a utilização desta forma de restituição de capital.

21. Extraio também da dicção do art. 174, *caput*, da LSA, que a única hipótese para se proceder à redução de capital por excesso é por meio da restituição aos acionistas das importâncias correspondentes ao excedente de capital ou da liberação das parcelas devidas pela subscrição, caso existam ações não integralizadas. Esse é o entendimento da CVM sobre o tema, como pode ser observado no voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro⁸ a seguir reproduzido:

Quanto à redução de capital, observo que a Lei 6.404/76 prevê como única hipótese para a redução de capital sem a correspondente restituição aos acionistas de parte do valor das ações quando a redução se der para absorção de prejuízos acumulados.

22. Abordado o arcabouço jurídico necessário para o deslinde da controvérsia, a simples leitura da decisão, contida na Ata da AGE, que deliberou a redução do capital social da Madenorte, é suficiente, a meu ver, para demonstrar que ela foi realizada ao arrepio da legislação aplicável.

23. O principal aspecto que reputo irregular na redução de capital sob análise diz respeito ao fato de ela ter sido feita em bases desiguais entre os diversos acionistas da Madenorte, uma vez que somente o acionista controlador José Severino Filho foi restituído do capital excedente.

24. É sabido que o capital excedente de uma companhia aberta, em sentido amplo, deve ser distribuído igualmente entre todos os acionistas, seja na forma de dividendos, ou juros sobre capital próprio, seja decorrente da redução de capital. E, ao examinar as informações financeiras da Madenorte à época dos fatos, percebo que José

Severino Filho, único beneficiário da restituição, recebeu o correspondente a 31% do capital social e 29% do patrimônio líquido da Companhia.

Tabela 1 – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da Madenorte (2007)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido
	23.415.972,1	1.526.666,3	11.232,5		25.099.541,9
<i>Saldo 31.12.06</i>	5	0	4	145.670,91	0
Resultado Exercício				80.043,52	80.043,52
Formação Reserva Legal		29.203,08	4.002,17	(4.002,17)	29.203,08
Proposição de Dividendos				(36.019,59)	(36.019,59)
Redução Controle Ações (7.200.000,00)					(7.200.000,00)
	16.215.972,1	1.555.869,3	15.234,7		17.972.768,9
<i>Saldo 31.12.07</i>	5	8	1	185.692,67	1

25. Resta claro, portanto, que a redução de capital social da Madenorte foi planejada e executada para que o excedente de recursos fosse direcionado a uma só pessoa: o acionista controlador José Severino Filho. A maneira seletiva com que foi efetivada a restituição do capital da Companhia feriu de morte o princípio da igualdade⁹ que deve haver entre os acionistas.

26. Neste sentido, reporto-me aos esclarecimentos de Luiz Alberto Colonna Rosman¹⁰, que ao tratar do tema afirmou que “a restituição do capital aos acionistas pode ser em dinheiro ou bens – nessa hipótese, **desde que garantido o princípio da igualdade de tratamento aos acionistas**”.

27. Ainda que a Defesa dos Acusados tenha alegado que nenhum acionista ou credor da Madenorte ofereceu qualquer objeção à redução de capital, o que não é verdade, tal fato não tornaria a operação societária lícita.

28. Isto porque, independentemente de o Banco da Amazônia S/A ter afirmado, em reclamação à CVM, que a aprovação da redução do capital social da Madenorte, sem lhe ter sido oferecida correspondente restituição, afrontou a legislação societária e causou prejuízo ao FINAM (fls. 125 a 128), detentor de ações PNB da Companhia, a referida redução viola direito essencial do acionista de ser restituído proporcionalmente às ações por ele detidas, direito inderrogável, que não pode ser dele retirado por cláusula estatutária nem por decisão assemblear¹¹.

29. Por todo exposto, estou convencido que a redução do capital social da Madenorte, no valor de R\$7,2 milhões, mediante o cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B detidas exclusivamente pelo acionista controlador José Severino Filho, não seguiu o procedimento previsto no art. 174, *caput*, da LSA, que determina que tal redução ocorra por meio de restituição aos acionistas do capital excedente.

30. Caracterizada irregular a redução de capital social da Madenorte, cabe-me agora analisar a conduta individual dos Acusados.

31. Como se viu no relatório anexo a este voto, os Acusados José Severino Filho, na qualidade de Diretor e Presidente do Conselho de Administração, e Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro deste órgão colegiado, apresentaram nas AGE/O de 30.04 e 30.05.07 a proposta de redução do capital da Madenorte em flagrante desacordo com o que prevê o art. 174, *caput*, da LSA.

32. Em 2010, essa redução de capital irregular foi novamente discutida em AGE, desta vez levada à ratificação de seus termos pelos novos membros do Conselho de Administração da Madenorte Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo e Elaine Nair Souza de Souza.

33. Ainda que os Acusados Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo tenham alegado que apenas propuseram a ratificação da redução de capital, não tendo responsabilidade pela aprovação nem influenciado a decisão que foi tomada, entendo que a conduta deles não difere dos demais, pois, ao submeterem à aprovação dos acionistas da Madenorte tal ratificação, admitiram ser legal a operação societária que claramente era irregular.

34. Cabe aos administradores, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 123, *caput*, da LSA¹², apresentar a proposta tendente a reduzir o capital social da companhia, e por ser medida societária de relevante importância social, devem especificar as razões desta decisão, o procedimento a ser seguido, a forma de pagamento, bem como explicitar e esclarecer aos acionistas as características da redução de capital levada à apreciação da AGE.

35. Caso o ato seja praticado correta e adequadamente, obedecendo aos ditames da LSA e do estatuto, ele não pode ser objeto de censura. Contudo, a redução de capital proposta pelo Conselho de Administração da Madenorte estava eivada de vícios, que não foram sanados na deliberação ratificadora ocorrida em 2010.

36. Por isso, estou convencido que José Severino Filho, Maria Ancila Severino de Freitas, Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo e Elaine Nair Souza de Souza são responsáveis por propor a redução de capital da Madenorte em evidente infração ao art. 174, *caput*, da LSA.

37. Resta-me, por fim, analisar a suposta violação do art. 116, parágrafo único, da LSA por José Severino Filho, que aprovou a redução de capital social da Madenorte em possível benefício particular.

38. O parágrafo único do art. 116 da LSA dispõe que:

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

39. Deste modo, o acionista controlador deve usar seu poder para fazer a companhia realizar o seu objeto social e cumprir sua função, dirigindo as atividades e

orientando o funcionamento dos órgãos sociais. Compete, pois, ao acionista controlador o dever de atuar visando a essa finalidade, não só mediante o exercício de voto, mas definindo a política empresarial a ser aplicada pelos órgãos de administração¹³.

40. O Colegiado¹⁴ da CVM já esclareceu que o referido dispositivo estabelece “*um compromisso entre o controlador e os acionistas, os trabalhadores e a sociedade. É dele a atribuição de fazer a companhia perseguir seu objeto, cumprindo a sua função social, devendo se furtar a tomar medidas egoísticas que favorecem simplesmente seus próprios interesses. Com efeito, o ato do controlador que tenha por objetivo outro interesse que não o interesse social configura-se em abuso do poder de controle*”.

41. A Defesa do Acusado ao alegar que a decisão final em qualquer assunto há de caber ao titular do poder político, independentemente de a decisão ser tomada em momentos delicados da vida empresarial, como foi a redução do capital social da Madenorte, busca aparentar lícita a decisão tomada por José Severino Filho.

42. Porém, tal alegação não se sustenta, pois ao cotejar os termos da redução de capital social da Madenorte aprovada pelo Acusado e o que diz o art. 116, parágrafo único, da LSA, tenho a firme convicção que o Acusado usou seu poder de controle para se beneficiar unilateralmente, uma vez que dispôs exclusivamente dos recursos excedentes da Companhia, sem permitir que os demais acionistas fossem restituídos tendo por base suas participações no capital social, o que caracteriza inequívoco exercício abusivo do poder de controle.

43. Destaco, por fim, que a conduta de José Severino Filho reveste-se de relevante gravidade, na medida em que ele se valeu de sua condição majoritária para impor sua vontade na consecução de operação ilícita consistente na redução do capital da Madenorte, que, como se sabe, recebeu incentivos fiscais do Governo Federal, recursos públicos oriundos de renúncia fiscal do Estado brasileiro por meio do FINAM, que foi um dos acionistas que teve seu direito de participar da restituição do capital usurpado pelo Acusado.

III – DAS PENALIDADES:

44. Diante do exposto, voto pela condenação de:

- a) José Severino Filho, na qualidade de Acionista Controlador da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter aprovado redução do capital social da Madenorte, mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em benefício próprio, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.
- b) José Severino Filho, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia, que violou o art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

- c) Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76 c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter proposto às AG de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia, que violou o art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.
- d) Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76 c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 ratificação da redução de capital social da Companhia, que violou o art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.
- e) Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 ratificação da redução de capital social da Companhia, que violou o art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.
- f) Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10 ratificação da redução de capital social da Companhia, que violou o art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ MEMO/PFE-CVM/GJU-3 nº 674, de 19.11.03.

² Neste particular, pode-se mencionar a ausência de referência à redução do capital social entre os itens da ordem do dia e a convocação por meio de correspondência, e não por anúncio publicado, vícios de convocação da Assembleia Geral de 30.04.07 admitidos pela Madenorte na resposta encaminhada a esta CVM (fls. 129 a 246).

³ *"O capital subscrito representa uma responsabilidade da sociedade para com os sócios, na hipótese de liquidação da sociedade, ou nas hipóteses de resgate, reembolso, amortização ou compra de ações; representa igualmente, a importância até a qual não é possível distribuição de lucros ou dividendos, uma vez que estes não podem ser distribuídos à custa de capital. Por isso, o capital social inscreve-se no passivo do balanço, devendo estar em correspondência com os valores e bens inscritos no ativo". ("Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais", Wilson de Souza Batalha Campos, Vol. I, Ed. Forense, 1973.)*

⁴ Neste sentido: *"Parece-me que este artigo não comporta uma interpretação extensiva, para além das duas hipóteses expressamente previstas"* (Voto proferido pelo Diretor Sérgio Weguelin no PAS CVM RJ2006/0469, julgado em 04.12.07).

⁵ *"Comentários à Lei de Sociedades Anônimas"*, Modesto Carvalhosa, 3º Volume, Editora Saraiva, 2003.

⁶ *"A redução contábil ou nominal, como medida de saneamento financeiro, pode ser realizada quando há prejuízos acumulados que reduziram o valor do patrimônio. Com a redução, visa-se a*

adequar o valor do capital ao do patrimônio, compatibilizando-o com a realidade econômico-financeira da sociedade". ("A Lei das S/A Comentada", Nelson Eizirik, Vol. II, Ed. Quartier Latin, 2011).

⁷ Art. 114. Ressalvados os casos previstos nos art. 77º e 107º a redução do capital que importar diminuição do patrimônio social, seja pela restituição aos acionistas de uma parte do valor das ações, seja pela redução do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, não se tornará efetiva senão trinta dias após a publicação, pela imprensa, da ata da assembléia geral que houver resolvido aquela redução.

⁸ Processo CVM RJ2005/3786, decidido em 23.08.05.

⁹ Tal princípio permeia vários dispositivos da Lei 6.404/76 e está bem delineado no art. 109, §1º, da LSA: *Art. 109 - "Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (...)§1º - as ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares".,*

¹⁰ *"Direito das Companhias",* Coordenadores Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Vol. II, Ed. Forense.

¹¹ Art. 109 da LSA.

¹² Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia geral.

¹³ *"A Lei das S/A Comentada",* Nelson Eizirik, Vol. I, Ed. Quartier Latin, 2011.

¹⁴ PAS RJ2008/1815, Rel. Diretor Eli Loria, julgado em 28.04.09.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/1852 realizada no dia 6 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/1852 realizada no dia 6 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR